

Nota de Fundamentare

Secțiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea repartizării fondurilor acordate României în cadrul Instrumentului "Acțiunea pentru securitatea Europei"

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

2.1 Sursa proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ este inițiat de Ministerul Finanțelor potrivit art. 8² alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1.106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului "Acțiunea pentru securitatea Europei" (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 4/2026, cu modificările și completările ulterioare.

2.2 Descrierea situației actuale

În cadrul Instrumentului "Acțiunea pentru securitatea Europei" (SAFE), instituit la nivelul Uniunii Europene (UE) conform Regulamentului (UE) 2025/1.106, UE pune la dispoziția statelor membre 150 mld. EUR sub formă de împrumuturi cu dobândă competitivă, pentru investiții în domeniul apărării, ceea ce le va permite să achiziționeze capacități de apărare în domeniile prioritare identificate de Consiliul European.

Instrumentul are ca scop promovarea achizițiilor publice în comun și pot include și contracte existente care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite. Cu toate acestea, în cadrul instrumentului sunt eligibile și achizițiile realizate individual de un stat membru, în cazul în care contractul a fost semnat până la 30 mai 2026 și dacă statul a întreprins demersuri pentru extinderea participării altor state eligibile.

În sesiunea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) din 30 aprilie 2025 s-a discutat și aprobat, printre altele, creșterea capacității de apărare a României prin accesarea unor sume în cadrul instrumentului SAFE.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2025, aprobată cu completări prin Legea nr. 4/2026, cu modificările și completările ulterioare, au fost reglementate măsurile de punere în aplicare la nivel național a Regulamentului SAFE, inclusiv mecanismul financiar bugetar pentru implementarea acestuia.

Ca urmare a exprimării interesului privind accesarea de sume în cadrul instrumentului, transmis de statele membre la solicitarea Comisiei Europene (CE), suma alocată României a fost de cca. 16,68 mld. EUR, fiind a doua cea mai mare alocare în cadrul instrumentului (după Polonia).

La data de 28 noiembrie 2025, România, prin Cancelaria Prim-ministrului, a transmis CE cererea de asistență financiară în cadrul Instrumentului SAFE, însoțită, potrivit Regulamentului, de Planul de investiții pentru industria europeană de apărare, elaborat de autoritățile române implicate, astfel cum a fost aprobat de către CSAT, prin Hotărârea CSAT nr. 138/2025.

Urmare evaluării cererii de asistență financiară transmisă de România, CE a constatat că

aceasta îndeplinește condițiile din Regulament și astfel, la data de 11 februarie 2026, a fost adoptată Decizia de punere în aplicare (UE) 2026/368 a Consiliului privind punerea la dispoziția României a asistenței financiare în temeiul Regulamentului (UE) 2025/1.106 (denumită în continuare Decizia de punere în aplicare).

Conform Deciziei de punere în aplicare, CE a pus la dispoziția României un împrumut în valoare de 16.680.055.394 EUR, din care o prefinanțare de 2.502.008.309,10 EUR.

Urmare Deciziei de punere în aplicare și în baza aprobării Guvernului și a Președintelui României, conform Memorandumului din data de 5 mai 2026, a fost semnat la București, la 12 mai 2026 și la Bruxelles la 20 mai 2026 și respectiv 21 mai 2026 Acordul de împrumut dintre Uniunea Europeană și România, în valoare de 16.680.055.394 EUR, în cadrul instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE). Acordul de împrumut stabilește în principal perioada de disponibilitate și condițiile detaliate ale împrumutului.

Conform elementelor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2025, aprobată cu completări prin Legea nr.4/2026, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor va asigura gestionarea fondurilor acordate României în cadrul Instrumentului SAFE; Cancelaria Prim-Ministrului va asigura supervizarea generală a Planului de investiții; Ministerul Apărării Naționale, inclusiv și prin Direcția generală pentru armamente, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Administrația Națională a Penitenciarelor, precum și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, inclusiv prin administratorii/dezvoltatorii naționali de infrastructură de transport rutier de interes național, vor asigura realizarea proiectelor/achizițiilor propuse prin Planul de investiții pentru industria europeană de apărare și vor avea responsabilitatea îndeplinirii jaloanelor, care stau la baza disponibilizării sumelor împrumutului.

Rolul și atribuțiile specifice ale acestor entități sunt stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2025, aprobată cu completări prin Legea nr. 4/2026, cu modificările și completările ulterioare.

Planul de investiții pentru industria de apărare, astfel cum a fost aprobat de CSAT, transmis CE împreună cu cererea de finanțare și care a stat la baza acordării de către CE a împrumutului în cadrul Instrumentului, reprezintă documentul programatic prin care sunt stabilite domeniile de intervenție și proiectele/achizițiile care fac obiectul împrumutului, precum și alte măsuri specifice în ceea ce privește implementarea acestuia.

Planul include 35 de proiecte. Valoarea acestora astfel cum a fost propusă în cadrul instrumentului SAFE se ridică la 16.680.055.394 EUR din care cca. 75% vizează achiziția de echipamente militare, ordine publică și apărare civilă, iar diferența de cca. 25% vizează infrastructura de transport rutier de interes național.

Potrivit legislației în vigoare, în cursul lunii mai 2026, Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și Senat au emis aprobarea prealabilă a Parlamentului României pentru inițierea procedurilor de atribuire pentru cea mai mare parte a contractelor de achiziție aferente proiectelor propuse pentru finanțare prin instrumentul SAFE, a căror implementare se află în coordonarea următoarelor instituții din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

În cazul în care una dintre instituții organizează achiziții și în numele altor instituții, atribuțiile ce revin acestora în procesul de achiziție și derulare a contractelor se îndeplinesc în mod corespunzător, potrivit legislației în vigoare.

Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2025, aprobată cu completări prin Legea nr.4/2026, cu modificările și completările ulterioare, repartizarea

fondurilor acordate României în cadrul SAFE către instituțiile cu rol de implementare a Planului, prevăzute la art. 1¹ alin.(1) lit.c) din ordonanța de urgență menționată, se realizează în conformitate cu Planul de investiții, prin hotărâre de Guvern, care se inițiază de MF în termen de 30 de zile de la data semnării acordului de împrumut.

Subliniem că Acordul de împrumut între România și UE, în cadrul instrumentului SAFE, în valoare de 16.680.055.394 EUR, a fost semnat de partea română la București la 12 mai 2026 și de către Comisia Europeană la Bruxelles la 20 mai 2026 și la 21 mai 2026 (aceasta fiind data semnării de ultima parte).

2.3 Schimbări preconizate

În temeiul art. 8² alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2025 cu modificările și completările ulterioare, prin prezentul act normativ fondurile acordate României în cadrul Instrumentului "Acțiunea pentru securitatea Europei" (SAFE), în cuantum de 16.680.055.394 EUR se repartizează către instituțiile prevăzute la art. 1¹ alin.(1) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2025, aprobată cu completări prin Legea nr. 4/2026, cu modificările și completările ulterioare (respectiv Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază și Administrația Națională a Penitenciarelor).

Repartizarea prevăzută în actul normativ, către instituțiile menționate mai sus, este stabilită în conformitate cu Planul de investiții pentru industria de apărare, precizat în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2025, aprobată cu completări prin Legea nr. 4/2026 (respectiv Planul de investiții pentru industria de apărare, propus de partea română, transmis împreună cu cererea de asistență financiară aprobată de către Comisia Europeană conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2026/368), cu luarea în considerare în mod corespunzător a părții ce revine fiecărei instituții în parte în cadrul proiectelor incluse în Planul de investiții.

Anexa la proiectul de HG a fost elaborată pe baza informațiilor centralizate la nivelul Cămarilor Prim-ministrului, în concordanță cu elementele convenite cu entitățile implicate.

Sumele repartizate instituțiilor menționate se utilizează de către acestea exclusiv pentru finanțarea proiectelor eligibile stabilite prin Planul de investiții în industria europeană de apărare, în condițiile Regulamentului (UE) 2025/1.106 și conform atribuțiilor ce le revin potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2025, aprobată cu completări prin Legea nr. 4/2026, cu modificările și completările ulterioare.

2.4 Alte informații *)

Aceasta nu reprezintă o politică nouă, ci este continuarea unei politici existente, reprezentând o etapă ulterioară într-un proces deja stabilit prin legislație și documente strategice, fiind un demers prevăzut și inițiat în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2025, cu modificările și completările ulterioare, în care sunt prevăzute condițiile și momentul inițierii actului normativ. Totodată, repartizarea are la bază Planul de investiții pentru industria europeană de apărare aprobat de CSAT prin Hotărârea CSAT nr. 138/2025 și Decizia de punere în aplicare (UE) 2026/368 a Consiliului din 11 februarie 2026, prin actul normativ reglementându-se elemente menite să asigure implementarea corespunzătoare a măsurilor avute în vedere în planul aprobat de CSAT.

Promovarea prezentului proiect de hotărâre a Guvernului se circumscrie dispozițiilor art. 110 alin.(4) din Constituția României, republicată, potrivit căreia „Guvernul al cărui mandat a încetat potrivit alineatelor (1) și (2) îndeplinește numai actele necesare pentru

administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern”.

Secțiunea a 3-a

Impactul socioeconomic **)

3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ

3.2 Impactul social

3.3 Impact asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului

3.4 Impactul macroeconomic

3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici

3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat

3.5 Impactul asupra mediului de afaceri

3.6 Impactul asupra mediului înconjurător

3.7 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării

3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile

3.9 Alte informații

Secțiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent cât și pe termen lung (5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri. *)**

-în mii lei						
Indicatori	Anul current	Următorii patru ani				Media pe cinci ani
	2026	2027	2028	2029	2030	
4.1 Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:						
a) buget de stat, din acesta:						
i. impozit pe profit						
ii. impozit pe venit						
b) bugete locale						

i. impozit pe profit						
c)bugetul asigurărilor sociale de stat						
i. contribuții de asigurări						
d)alte tipuri de venituri (se va menționa natura acestora)						
4.2 Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:						
a)buget de stat						
b)bugete locale: i. cheltuieli de personal ii. bunuri și servicii						
c)bugetul asigurărilor sociale de stat: i. cheltuieli de personal ii. bunuri și servicii						
d)alte tipuri de cheltuieli (se va menționa natura acestora) Buget de stat						
4.3 Impact financiar, - plus/minus, din care:						
a)buget de stat						
b)bugete locale						
4.4 Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
4.5 Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						

4.6 Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
4.7 Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: a) fișa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; b) declarația conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară						
4.8 Alte informații În ceea ce privește creditele de angajament și bugetare aferente cheltuielilor în cadrul proiectelor incluse în Planul de investiții, care face obiectul instrumentului SAFE, acestea se includ în bugetul instituțiilor responsabile cu implementarea Planului menționate mai sus, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2025, coroborat cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2026 nr. 43/2026. Conform Regulamentului SAFE, perioada de implementare este până la 31 decembrie 2030, ceea ce asigură o distribuie a cheltuielilor pe o perioadă de 5 ani. Totodată, pe toată durata de implementare, pentru finanțarea proiectelor incluse în Plan, se va urmări, încadrarea în cadrul de cheltuieli pe termen mediu conform legislației în vigoare.						
Secțiunea a 5 a						
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare						
5.1 Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 5.2 Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice 5.3 Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE). 5.3.1 Măsurile normative necesare transpunerii directivelor UE 5.3.2 Măsurile normative necesare aplicării actelor legislative UE 5.4 Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene 5.5 Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumate 5.6 Alte informații						
Secțiunea a 6 - a						
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ						
6.1 Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor						

normative 6.2 Informații privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate 6.3 Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale 6.4 Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative 6.5 Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ - este necesar avizul Consiliului Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi 6.6 Alte informații
Secțiunea a 7-a Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ
7.1 Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ 7.2 Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice Au fost respectate dispozițiile Legii nr.52/2003, republicată, privind transparența decizională, proiectul de act normativ fiind publicat pentru transparență pe pagina web a Ministerului Finanțelor. Având în vedere necesitatea încadrării în termenul de 30 de zile prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2025, cu modificările și completările ulterioare, pentru inițierea prezentului act normativ, și pe cale de consecință caracterul excepțional al acestei situații, care a determinat adoptarea unor soluții imediate, în temeiul art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003, proiectul de act normativ a fost promovat spre avizare anterior expirării termenului prevăzut la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003.
Secțiunea a 8-a Măsurile privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ
8.1 Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ Punerea în aplicare a prezentului act normativ se asigură de către Ministerul Finanțelor și instituțiile implicate în implementarea Planului de investiții prevăzute în proiectul de act normativ, potrivit atribuțiilor și competențelor acestora. 8.2 Alte informații

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare Hotărârea Guvernului pentru aprobarea repartizării fondurilor acordate României în cadrul Instrumentului "Acțiunea pentru securitatea Europei".

Alexandru NAZARE

Ministrul Finanțelor

Mihai JURCA

Șef al Cancelariei Prim-ministrului

Avizăm favorabil

Marian - Cătălin PREDOIU

Viceprim-ministru
Ministrul Afacerilor Interne

Radu - Dinel MIRUȚĂ

Viceprim- ministru
Ministrul Apărării Naționale

Radu - Dinel MIRUȚĂ

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Interimar

Gabriel VLASE

Directorul
Serviciului de Informații Externe

Ionel Sorin BĂLAN

Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale

General Răzvan IONESCU

Prim-adjunct al directorului
Serviciului Român de Informații

Lucian - Silvan PAHONȚU

Directorul Serviciului de Protecție și Pază

Marian Cătălin PREDOIU

Ministrul Justiției, Interimar